

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 546/2532

พนักงานอัยการจังหวัดสงขลา

โจทก์

นายพิชัยพร แซ่เอ็ง

จำเลย

นายพิชัยพร แซ่เอ็ง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 291,91 พระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา 43,157 พระ
ราชบัญญัติขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 93,151ให้เรียงกระทงลงโทษฐานขับรถ
โดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 291 ซึ่งเป็นบทหนัก ให้จำคุก 3 ปี ฐานปฏิบัติหน้าที่ประจำรถโดยไม่ได้รับ
อนุญาตให้จำคุก 2 เดือน รวมให้จำคุก 3 ปี 2 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพมีเหตุ
บรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 1 ปี 7 เดือน

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 31)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราว และในชั้นอุทธรณ์

ศาลชั้นต้นตีราคาประกัน 200,000 บาท (อันดับ 5,21)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว เมื่อศาลฎีกาสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะให้ปล่อย
ชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว เมื่อศาลฎีกาสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยแล้วจึงไม่มีเหตุที่จะให้ปล่อย
ชั่วคราว ให้ยกคำร้อง

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ศักดิ์ดา โมกขมรรคกุล-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>